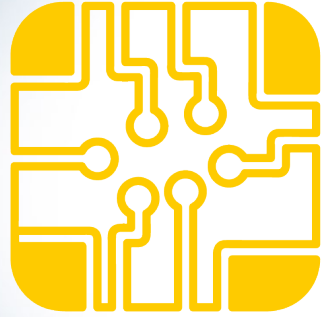




**e-g mr k
eđitimi**

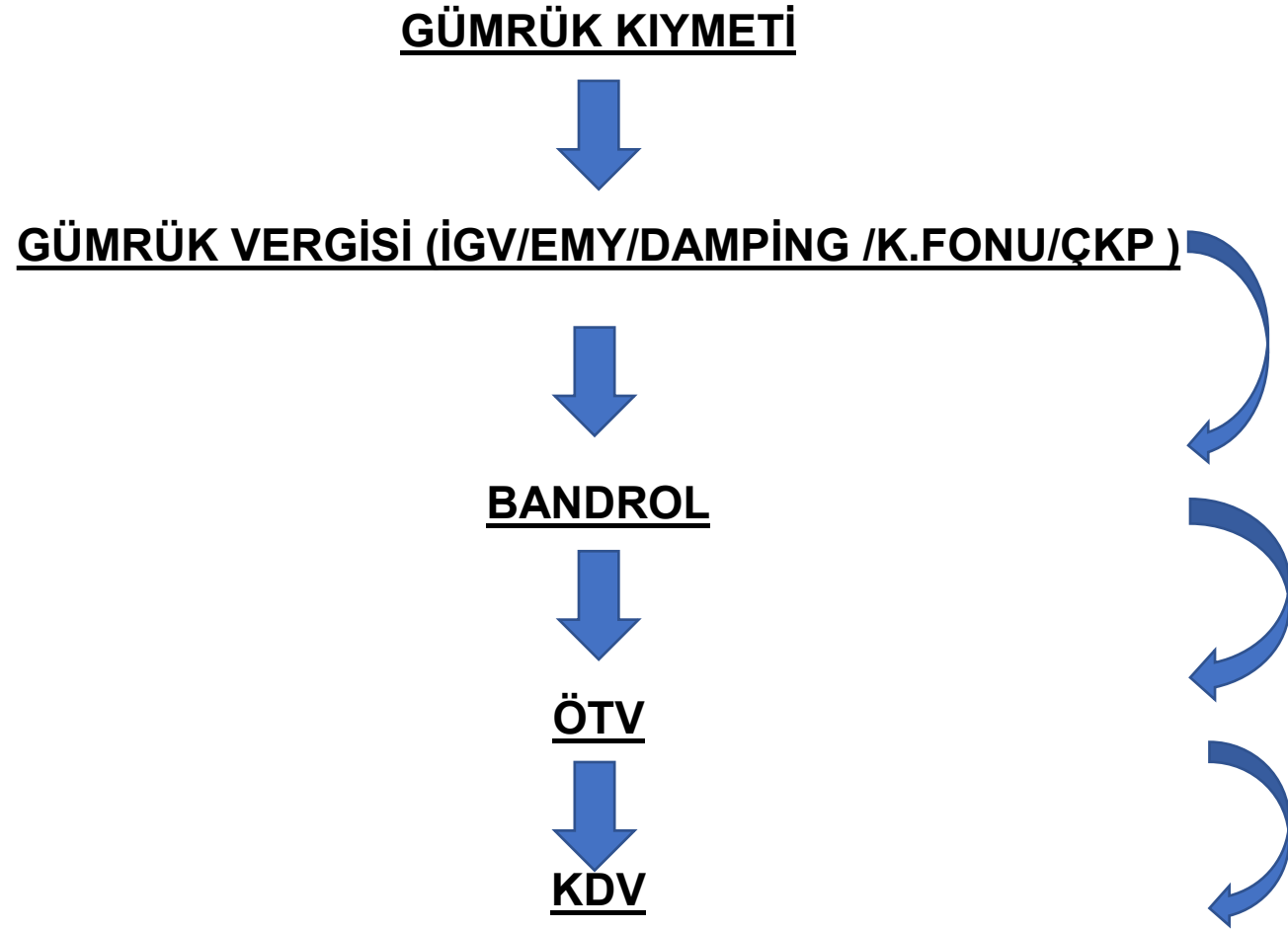
Serdar Sargılı

Hesaplama ( zet Form ller)

egumrukegitim.com



21 Sınırı geçecek/geçen hareketli taşıma aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke KAMYON 34 CNE 118		052	22 Döviz ve toplam fatura bedeli EUR 44,738.22		23 Döviz kuru 33.02270	24 İşlemin 11 niteliği
25 Sınırdaki taşıma 30 şekli	26 Dahili taşıma 30 şekli	27 Yükleme/böğalime yeri ÇERKEZKÖY GÜMRÜK MÜD		28 Finansal ve bankacılık verileri YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.-TRAKYA TİCARİ ŞUBESİ		
29 Çıkış/giriş gümrük idaresi KAPIKULE GÜM.MÜD.		30 Eşyanın bulunduğu yer 2 PEŞİN				
Marka ve numaralar - konteyner no(ları) - adet ve cins 14 KAP 40320 ADET(UNIT) Markası: - - Numarası:-			32 Kalem 1 No	33 Eşya kodu 8302.10.00	00	19
Ticari Tanımı: ÇAMAŞIR MAKİNESİ KAPI MENTEŞESİ			34 Menşe ülke kodu a 011 b		35 Brüt ağırlık (kg) 9,646.00	36 Tarih AT
K1			37 R E J İ M 40 71		38 Net ağırlık (kg) 9,198.00	39 Kota
Fatura F2400057-22.01.2024 Var			40 Özet beyanÖnceki belge 24590400AN00001220 1 40320			
Navlun Makbuzu BL12024000028203-31.01.2024 Var			41 Tanımlayıcı ölçü 40320 ADET(UNIT)		42 Kalem fiyatı 44,738.22	43 KTY Kodu
İlk rejime ilişkin Gümrük Beyannamesi 24590400AN00001220-07.02.2024 Var			E.B. Kodu		45 Ayarlama	
A.TR Dolasim Belgesi GA 0472295 T-26.01.2024 Var			46 İstatistiki kıymet 63,185.79			
TBF 24000000670887000021472/1-12.02.2024 Var			49 Antrepoyaın belirlenmesi A59000016			
TPS- Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni 18120099282013015773484-12.02.2024 Var						
VEKALET: Ç.KÖY 1. NOT./07978/02.12.2020 OKSB 23/34/OKS/1378 13.12.2023						
SÜRE SONU 13.12.2025**BYN TP 14 KAP**451.96 İSKONTO BEYAN EDİLMİŞTİR. --1						
NOLU KALEMLERE GÖZ.TAM İÇİN (327,377.34) TL CIF DİĞER GİDERE BEYAN EDİLMİŞTİR--						
10 1,936,998.42 0.00 P			B HESAP DETAYLARI			
20 0.00 380,659.78 P			DV: 624.10			
40 2,322,906.40 %20.00 464,581.28 P			ARD/DEPO: 3,000.00			
89 0.00 624.10 P			DV-AN/TB: 624.10			
			DİĞER: 1,000.00			
			KDVM: 2,322,906.40			
Toplam:			FATURA: 1,477,376.82			
			NAVLUN: 73,000.00			
			SİGORTA: 44,321.30			
			CIF: 1,594,698.12			
			İSKONTO: 14,922.96			
			YDIŞI: 327,377.34			
			GVM: 1,936,998.42			
50 Asıl sorumlu No			G HAREKET İL			
845,865.16			g.k.			



Hesaplanan
vergi ,
bir
sonrakinin
matrahına
eklenir

GENELGE (2021/27)

"Gümrük kıymeti" ile ilgili mevzuat ve uluslararası düzenlemeler:

1. "Gümrük Kıymeti" ile ilgili temel uluslararası metin, ülkemizin de taraf olduğu, "1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma" (**DTÖ Kıymet Anlaşması**) dır.

MADDE 26- I. 24 ve 25 inci madde hükümlerine göre belirlenemeyen ithal eşyasının gümrük kıymeti;

- a) 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşmanın,
- b) 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci Maddesinin,

**GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ VII. MADDESİNİN
UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA GENEL TANITICI AÇIKLAMA
MİLLETLERARASI SÖZLEŞME Karar Sayısı: 93/4690 Karar Tarihi : 27/07/1993**

Madde 18 - Bu Anlaşmaya göre kurulacak komiteler şunlardır:

1. Tüm Taraf ülke temsilcilerinden oluşacak bir **Gümrük Kıymeti Komitesi** (bundan böyle Komite olarak anılacaktır) kurulacaktır. Kendi Başkanını seçecek olan bu Komite, normal olarak yılda bir kez, diğer durumlarda bu Anlaşmanın ilgili hükümlerinin öngördüğü zamanlarda, herhangi bir Taraf ülke gümrük idaresinin gümrük kıymeti sistemi ile ilgili olan ve bu Anlaşmanın uygulanmasını etkileyebilecek veya Komitenin hedeflerinin geliştirilmesine yardımcı olacak konular üzerinde istişarelerde bulunmak ve Taraf ülkelerce Komiteye verilecek diğer sorumlulukları yerine getirmek üzere toplanır. GATT Sekreteryası, Komitenin sekreteryası hizmetlerini yerine getirir.

2. Anlaşmanın II nci Ek'inde tanımlanan sorumlulukları yerine getirecek ve bu Ek'te yer alan iç tüzüğe uygun olarak çalışacak, **Gümrük İşbirliği Konseyi** himayesinde bir **Gümrük Kıymeti Teknik Komitesi** (bundan böyle Teknik Komite olarak anılacaktır) kurulacaktır.



SATIŞ BEDELİ (FOB KIYMET)

+

YURTDIŞI NAVLUN

+

SİGORTA

+

GK 27.MD GİDERLER

=

EŞYANIN GÜMRÜK KIYMETİ



Gümrük Kıymetinin 2 tanımı var !

- İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın **satış bedelidir**.

SATIŞ BEDELİ (FOB KIYMET)

+

YURTDIŞI NAVLUN

+

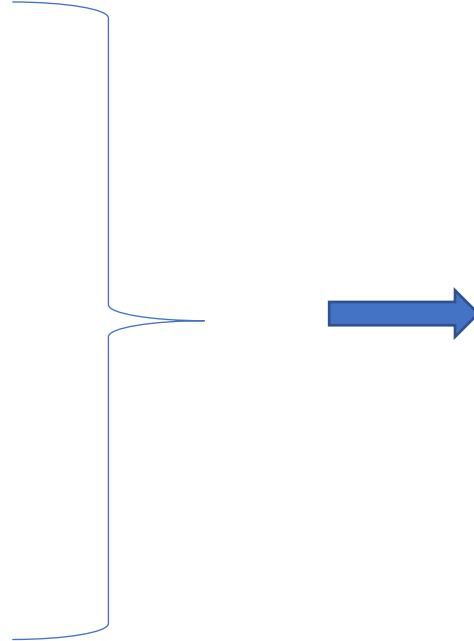
SİGORTA

+

GK 27.MD GİDERLER

=

EŞYANIN GÜMRÜK KIYMETİ



1.tanım

Vergi için
yetmeyebilir



Gümrük Kıymeti Nedir?

2.tanım

- **Satış bedeli**, Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satışta GK 27.Madde (**kıymete ilave edilecekler**) ve GK 28.madde (**kıymete dahil edilmeyecekler**) göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı,

✓ fiilen **ödenen veya ödenecek** fiyattır.

SATIŞ BEDELİ (FOB KIYMET)

+

YURTDIŞI NAVLUN

+

SİGORTA

+

GK 27.MD GİDERLER

=

EŞYANIN GÜMRÜK KIYMETİ

İdare için
önemli
olan

Hangi tarihteki kur?

GK MADDE 30-

Fatura veya diğer belgelerde yazılı yabancı paralar, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan **T.C. Merkez Bankası** döviz **satış** kurları üzerinden Türk Lirasına çevrilir.

Hatırlatma !

İhracatta ; TCMB döviz alış kuru kullanılır

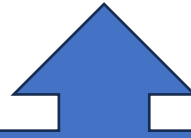


Satış Bedeli: TR'ye ihraç kıymeti veya fatura bedeli (**fob**)

Satış bedeli hesaplama = Birim kıymet x Adet



- Adedi ,makine başına,metresi , ton başına vb.....ifadelerde dikkat!!!! Satış bedelini senin hesaplanmanı istiyor.



**Adedi Cif vs diyebilir.
Navlun ve sigorta tuzağına düşme**



Tüm navlunları topla

GK 27-İthal eşyası için **Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan** nakliye ve sigorta giderleri ile eşyanın giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan yükleme ve elleçleme giderleri GK eklenir.

Not:Sadece ülkeler arası değil, varsa yurtdışı ülkedeki iç taşıma bedeli de eklenir.

Teslim şekline göre navlun sigorta durumu		
Kod	Navlun Dahil mi?	Sigorta Dahil mi?
CFR	+	-
CIF	+	+
CPT	+	-
CIP	+	+
DPU	+	+
DAP	+	+
DDP	+	+
EXW	-	-
FCA	-	-
FAS	-	-
FOB	-	-

C grubu=Navlun dahil

Cif-Cip=Navlun+Sigorta

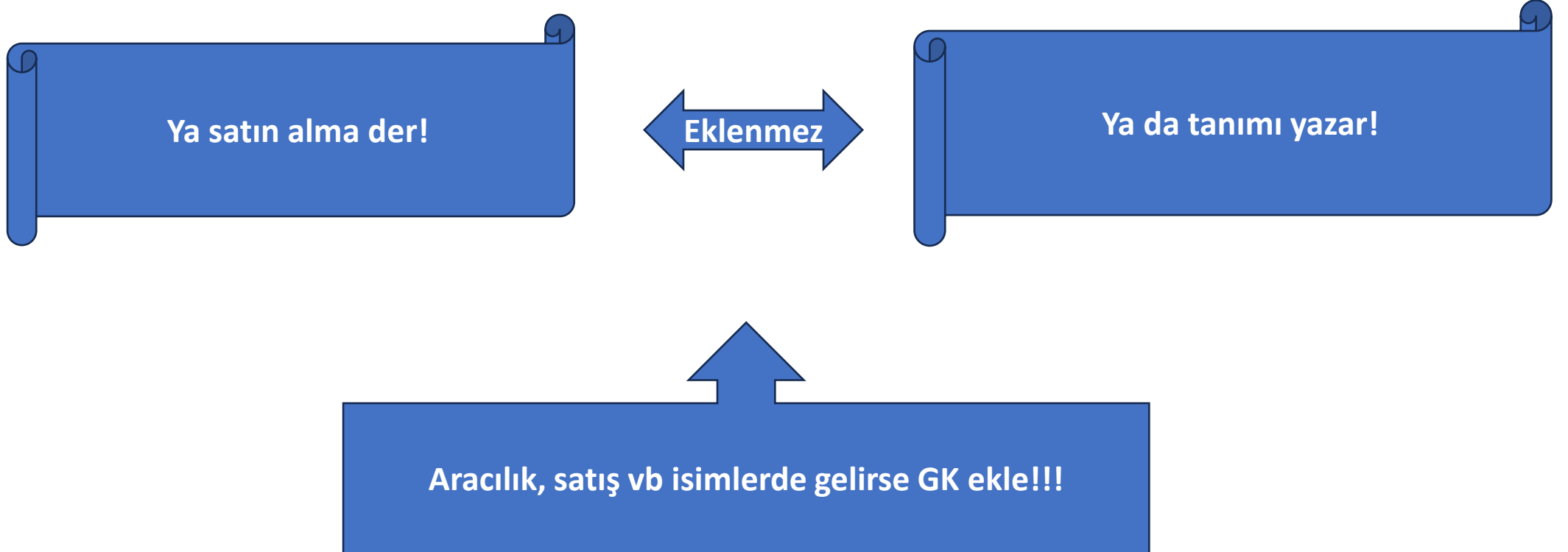
D grubu=Navlun+Sigorta

CIF fiyata navlun-sig. ekleme 😊

Navlun % 10-Sigorta % 3
Emsal oranlar



- Satın alma komisyonları ifadesinden; ithalatçının **temsilcisine** kıymeti belirlenecek eşyanın satın alınmasında yurtdışında verdiği **temsil hizmeti karşılığında** ödediği ücret anlaşılır. (**Çinde bir alıcıya bana kumaş bul dedik,buldu ve buna ödeme yaptık gibi..İhracatçıya verilmez..**)



- **Aksam ve parçalar; üretim-ihraç ülkesi dışındaki bir ülkeden tedarik edilebilir.**
- Ör;Japonya'dan TV ithal edilmektedir.Eşyanın üretiminde kullanılacak muhtelif aksam, Çin'de bulunan bir firmadan ABD Doları bedelle satın alınarak Japonya'daki satıcıya bedelsiz olarak göndertilmiş..... vb açıklamalar



Tr dışında ve eşya ile ilgili her şey GK ekle

- **Aksam ve parça ;TR'den tedarik edildiyse GK eklenmez.**
- Ör ; Çin'den tekstil makinesi ithal edilecektir.Makinelerde kullanılacak bilgi işlem altyapısı için gerekli yazılım **Türkiye'de bulunan** (B) yazılım firmasından ~~10.000-ABD~~ Dolarına tedarik edilerek ücretsiz olarak üretici firma (Z)'ye gönderilmiştir.



- Satış bedeli yöntemine göre ithal eşyasının gümrük kıymetinin tespitinde dikkate alınacak iskontolar **"peşin ödeme iskontosu"** ve **"miktar iskontosu"**dur.
- **"Peşin ödeme iskontosu"** ise mal bedelinin peşin ödenmesi nedeniyle alıcıya tanınan bir fiyat indirimidir. O sevkiyatla ilgili olmalıdır.**Önceki yıllara ait satışlar üzerinden gelecekteki sevkiyat için iskonto yapılamaz!!!!!!**
- **"Miktar iskontosu,"** satıcının alıcıya, belli bir dönem içinde satın aldığı miktara göre fiyattan yaptığı indirimdir. Miktar iskontosu yalnızca satıcının satılan eşya miktarına bağlı olarak önceden belirlenen bir ödeme planına göre fiyat uygulandığı durumlarda söz konusudur.Bu iskontonun da ticarete **mutat olarak** kabul edilen oranlarda bulunması ve aynı miktarda mal alan **tüm alıcılara uygulanması** gerekmektedir.
- Belirtilen koşulları taşımayan, alıcı ile satıcının kişisel ilişkilerinden kaynaklanan özel iskontolar ile mutat olmayan miktardaki iskontolar eşyanın gümrük kıymetini azaltıcı bir unsur olarak kabul edilmez.(kıymetten indirilmez)

Royalti ve Lisans hangi durumda kıymete ilave edilir?

➤ Ödeme kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olmalıdır. (1.durum)



- İthal edilen eşyanın fiyatı, **miktarı** veya **tutarına** bağlı olarak belirleniyorsa,
- Aynı durumda ithal edilip satılan eşyanın **yeniden satışına bağlı olarak hesaplanıyorsa**,
- İthal edildikten sonra sulandırma, ambalajlama veya montaj gibi küçük işlem gören eşyada **işlem sonrası elde edilen ürüne bağlı olarak hesaplanıyorsa**,

➤ Ödeme bu eşyanın satış koşulu olarak yapılmalıdır.(2.durum)



- Satış sözleşmesi veya ilgili dökümanlarda royalti veya lisans ödemesine bir **atıfta bulunulması**,
- Royalti veya lisans sözleşmesinde eşyaların satışına ilişkin bir **atıfta bulunulması**,
- Satış sözleşmesi veya royalti veya lisans sözleşmesi şartlarına göre; **satış sözleşmesinin, royalti veya lisans ücretinin** lisans verene **ödenmemesi** sebebiyle söz konusu sözleşmeye aykırı davranıştan dolayı sona ereceği şeklinde bir **hüküm içerip içermediği**,
- Royalti veya lisans sözleşmesinde royalti veya lisans **ücretinin ödenmemesi** durumunda imalatçının lisans verenin hakları ile ilişkili eşyayı **imal etmesini** veya **satmasını yasaklayan bir hüküm** bulunması,
- Royalti veya lisans sözleşmesinin, kalite kontrolünü aşan, **lisans verenin** imalatçı ve ithalatçı arasındaki **üretim veya satışı kontrol edebilmesine** imkan veren hükümler içermesi,

Ö; (A) firması ithal ettiği araçları, ithalattan sonra araç kiralama hizmetleri kapsamında kullanacak olup, araçkiralama hizmetlerini sunduğu ticari isim hakkı için,ABD’de yerleşik isim hakkı sahibi (V) firmasına, yıllık10.000 ABD Doları lisans ücreti ödemektedir. (eşya araç, royalti isim hakkı ile ilgili eşya ile ilgili değil)

Ö ; İthal eşyasının üretiminde kullanılan imalat prosesleri ile ilgili olarak Çin’de bulunan ve hak sahibi (Z) firmasına, **satış sözleşmesi gereği** 1.000 ABD doları lisans ücreti ödemesi yapılmıştır.

Ö; Makinede kullanılan yazılım, ihracatçı (X) firması tarafından Japonya’da yerleşik (Y) firmasından satın alınmış olup, **anlaşma gereğince** üretilecek makineyi satın alan ithalatçı firmanın program için (Y) firmasına 3.000.- ABD Doları lisans ücreti ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu hususta, (X) ve (A) firmaları arasında yapılan sözleşmeye de hüküm konulmuştur.

Ö; Satıcı, ithalatçıdan üçüncü bir ülkede bulunan patent sahibine **royalti ödenmesini talep etmiştir.**

Ö;Tanesi CIF 5 ABD Doları fiyattan alınan 1.000 adet çanta için, **satış sözleşmesindeki satış koşullarına göre;** adet başına 2 ABD Doları ticari marka kullanımı dolayısıyla lisans ücreti ve tane başına 1 ABD Doları dağıtım ve tekrar satış hakkı için lisans ücreti ödenecektir.

İthal Eşyasının Türkiye'de Çoğaltım Hakkı için Yapılan Ödemeler (GK Md 28-Eklenmez)

Ör ; İthal eşyasının **Türkiye'de çoğaltılması hakkı** için 500 ABD Doları ödeme yapılmıştır

Ör ; Ayrıca ithal eşyasının **çoğaltılması hakkı** için de toplam 5.000 ABD Doları ödeme yapılacaktır.

Ör ; A firması, ayrıca (X) firmasına, ithal eşyasının **Türkiye'de çoğaltılması hakkı** için 10.000 ABD Doları **royalti ve lisans ücreti** ödeyecektir

İthal eşya ile ilgili
değil

GENELGE

(2009/32)

- Eşyanın giriş liman veya mahalline **varışından önceki** demuraj giderlerinin (özellikle yükleme limanında yapılan bu kabîl giderlerin) Gümrük Kanununun 27/1-e maddesi kapsamında gümrük **kıymetine dahil edilmesi,**

Yükleme veya ihraç limanı ifadesi

- Eşyanın giriş liman veya mahalline **varışından sonraki** demuraj giderlerinin Gümrük Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen koşullarla eşyanın gümrük **kıymetine dahil edil-me-me-si,**
- Ancak söz konusu unsurların her durumda KDV matrahına dahil edilmesi,gerekmektedir.

Kıymete Dahil Edilmez!!!

✓ Fiyattan **Ayrı** Olarak Gösterilmesi Şartı ile; Eşyanın Antrepoda Kaldı Sürece **Muhafazası için Yapılan Masraflar**

✓ **Mal bedeli =100 TL**

✓ **Ardiye bedeli=10 TL**

Ayrı gösterilmişse ; EKLENMEZ!!!!

✓ Ardiye ve Malbedeli =110 TL gibi tek satırsa ; EKLE !

✓ Not:Tescil öncesi-sonrası gibi şaşırtmaya dikkat.....(Ardiye, GK eklenmez..)

KDV hesaplarken T.Ö. Ekle 😊

TR'ye geldikten sonraki işlemdir

Tahmil ve Tahliye: Yükün (genel kargo, dökme yük, sıvı yük, konteyner, araç vb.) gemi ambarı, tankı veya güvertesinden **liman sahasına alınması** veya **gemiye yüklenilmesi** için verilen hizmetler.

Konu : Yurt İçi Diğer Masraflar.

GENELGE (2013/19)

Bilge Sistemi detaylı beyan modülünde KDV matrahının doğru bir şekilde hesaplanabilmesi için **"Yurt İçi Diğer Masraflar"** adı altında toplu olarak beyan edilen "Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)", "Kültür Bakanlığı Hesabına Yatırılan Kesinti", **"Tahmil-Tahliye"**, "Liman Giderleri" "Depolama Giderleri" ve "Banka Masrafları" gibi ödemelerin yükümlüler tarafından ayrı ayrı beyan edilmesine olanak sağlayacak teknik düzenlemeler tamamlanmış olup, aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması gerekmektedir;

1-Detaylı beyan modülü kalem ekranında finansal bilgiler bölümünde yer alan "Yurt İçi Diğer Masraflar" alanı yükümlülerce veri girişi yapılmasını teminen aşağıda yer alan bölümlere ayrılmış olup bu alanda toplu olarak beyan edilen giderler ilgili alana yazılmak suretiyle ayrı ayrı beyan edilecektir.

GK 27 ve GK 28.md yazmaz!!!!

Ö ;**Satış sözleşmesine göre**, gelişmiş bir tıbbi cihaz olan ithal eşyasının Türkiye’de montajından sonra 3 saatlik eğitim alınması **zorunludur**.

Ö;(X) firmasınca, söz konusu makine ile ilgili olarak (A) firması teknisyenlerine teslimattan önce fabrikada 2 günlük eğitim verilmesi ve bu eğitimin bedeli olarak 2.000 ABD Doları ödenmesi **satış sözleşmesinde yer alan koşullardandır**. Söz konusu eğitim alınmış ve bedel ödenmiştir.

Ö;(X) firmasınca, söz konusu makinenin kullanımına ilişkin **satış sözleşmesinde yer alan koşullar** çerçevesinde alınan eğitim nedeniyle 1.000 ABD Doları ödenmiştir.



Eğitim zorunlu ise ;GK ekle !!

Oran: % 6

Kkdf
matrahı:
İthalat
bedeli/eşya
bedeli

Teslim
şekli Cif
ise

cif bedel

Teslim
şekli fob
ise

fob Bedel

KKDF HESABI

Ödeme
Bedeli

TCMB döviz alış
kuru esas alınır

Mal Mukabili

KKDF olan
İthalatlar

Kabul Kredili

ödeme

Vadeli

Akreditif

İstisnai kıymette
beyanda, eksik kıymet,
takip eden ayın 26 sına
kadar yapılmazsa **KKDF**
doğar

Sdgb
tescil
tarihinden
önce
yapılırsa
KKDF yok

Sdgb
tescil
tarihinden
sonra
yapılırsa
KKDF var



- Teslim şekli Cif ise ; Cif bedel üzerinden % 6 hesapla
- Teslim şekli Fob ise ; Fob bedel üzerinden % 6 hesapla
- TCMB **Alış kuru** üzerinden hesaplanır!!!!!!
- KKDF'de diğer vergiler gibi GK eklenmez!!!!!!

Kıymete Dahil Edilmez!!!

- ✓ Finansman Anlaşmasına Bağlı **Faiz Giderleri**
- Söz konusu **faiz oranının**, finansmanın sağlandığı ülkede o tarihte bu tür bir işlem için geçerli olan **faiz oranı seviyesini aşmaması halinde eklenmez.**

Ör ;İthalatçı (A) firması yurt dışından yapacağı ithalat nedeniyle, satıcı firma tarafından kredilendirilecektir. İthal eşyasının toplam satış bedeli 100.000 ABD Dolarıdır. Ancak firmanın 3 ay gecikmeli ödemesi nedeniyle, satıcı firmanın bulunduğu **İngiltere'deki cari faiz oranı olan yıllık % 6 üzerinden** faiz ödenmesi hususunda anlaşma düzenlenerek imza altına alınmış, faiz tutarı faturada belirtilmiştir. Bu durumda toplam fatura tutarı 101.500 ABD Doları olarak hesaplanmıştır

Cari oran dediği için eklenmez.
Ör ; % 7 dese eklenmeliydi.....

Geç ödeme kaynaklı faiz



- **Mal bedelinin peşin ödenmemesi** nedeniyle satıcıya ya da satıcı yararına her ne ad altında olursa olsun yapılan ödemelerden **faiz giderleri** ,fiilen ödenen ya da ödenecek fiyatın içindedir.
- Satış bedeli yöntemine göre gümrük kıymetinin belirlenmesinde, **kıymetin belirlendiği sırada** eşya bedelinin fiilen ödenmemiş olması halinde, ödemenin gerçekleşeceği tarihte **ödenecek olan bedel kıymet tespitine esas alınır.**

Soru

EMR LTD firması Çin'deki üreticisinden, her bir adedi **20 KG/BRÜT** ağırlığında ve tanesi **FOB 100 USD** kıymete sahip olan **100 Adet bahçe şemsiyesi** siparişi vermiştir. Eşyalar için **5.000 USD Navlun ücreti, 200 USD Sigorta bedeli** ve eşyanın dizaynı için Fransa'daki firmaya **10.000 USD dizayn ücreti** ödenmiştir. İlave olarak **5.000 USD tellaliye ücreti, 10.000 TL ardiye ücreti, 2.000 TL yolluk ücreti, 3.000 TL Gümrük Müşavirliği hizmet bedeli** ödenen eşyanın **Gümrük Kıymeti** kaç TL'dir.

(Eşyada, **30 USD/KG Gözetim uygulaması** bulunmaktadır. **Gümrük Vergisi Oranı %4,7, İlave Gümrük Vergisi Oranı %20, Katma Değer Vergisi Oranı %18'dir. 1 USD = 20 TL'dir.**)

- A) 644.000 TL
- B) 654.000 TL
- C) 656.000 TL
- D) 659.000 TL
- E) 1.200.000 TL

Çözüm

Gümrük Vergisi Matrahı = CIF Kıymeti + Yurtdışı Giderleri

10.000 USD + 5.000 USD + 200 USD + 10.000 USD + 5.000 USD = 30.200 USD (X 20TL = 604.000TL)

Dikkat!!!!

Eşyada gözetim olduğundan, kg üzerinden hesap yaparak kontrol etmemiz gerekmektedir.

Gümrük Kıymeti < 30 \$/BrütKg (GÖZETİM)

Eğer ki Gümrük Kıymeti < Gözetim Tutarından küçük olursa, Gözetim tutarı gümrük kıymeti olarak kabul edilir.

20 KG/Brüt × 100 adet = 2000 KG/Brüt

2000 KG/Brüt × 30 USD/KG = 60.000 USD Gözetim Tutarı

60.000 USD × 20 TL = 1.200.000 TL Gümrük Kıymetidir.

Kıymete Dahildir GK-27 !!

- komisyonlar ve tellâliye, (satın alma hariç)
- kapların maliyeti,
- ambalaj bedeli;
- aksam, parça ve benzerleri,
- araç, gereç, kalıp ve benzeri aletler
- tüketilen maddeler,
- mühendislik, geliştirme, sanat ve çizim çalışmaları, plan ve taslak hazırlama hizmetleri (TR dışındaki)
- royalti ve lisans ücretleri (satış koşulu)
- Tekrar satışı-kullanımdan doğan hâsıla miktarı
- nakliye ve sigorta (Tr girişe kadar)
- yükleme ve elleçleme (Tr girişe kadar)
- Y.dışı posta ve kargo ücretleri

Kıymete Dahil EDİLMEZ !!!!

- Dahili Nakliye ve Sigorta
- Montaj, Bakım ve Tamir Giderleri
- Finansman Anlaşmasına Bağlı Faiz Giderleri
- Türkiye’de Çoğaltım Hakkı için Yapılan Ödemeler
- Satın Alma Komisyonları
- Ödenecek Vergiler
- İthal Ülkesinde Alınan İlave Posta Ücretleri
- Reklam ve Garanti Giderleri (kendi hesabına yapılan)
- Antrepodaki Muhafazası için Yapılan Masraflar (fiyattan ayrı gösterilcek)
- Araştırma ve İlk Dizayn Taslak Giderleri



GK 27-28 de yazmayan masraflar

Eşya ile ilgili ise

TR dışında yapılmış ise

Sözleşme-anlaşma gereği bir ödeme ise



GK eklenir...

GK 27-28 de yazmayan masraflar

Yazılım, eşya ile ilgili değildir!!!

53-İthal eşyasının çalışması için gerekli olan yazılım, 1.000 dolar ödenerek **Türkiye’den tedarik** edilmiş ve üretici firmaya ücretsiz olarak verilmiştir. (**yazılım,eşya ile ilgili değil kıymete eklenmez**)

54-İthal eşyasının uzaktan kontrolü için gerekli olan yazılım 2.000 dolar olup, **üretici tarafından** yazılım şirketine ödenerek **karşılanması** hususunda anlaşılmıştır. (**yazılım,eşya ile ilgili değil kıymete eklenmez**)

İstisnayı unutma!!!

Satış sözleşmesi vb ‘zorunluluk’ oluşturulursa; GK ekleriz..

Satış bedeli yönteminde aşağıdaki hükümlere göre işlem yapılır

(kdv li kesilen faturayla ithalat yaptık)

- Eşyaya ilişkin fiilen ödenen veya ödenecek fiyat içerisinde, menşe ülkesi veya ihrac ülkesinde ödenen bir **dahili verginin mevcut olması** ve bu meblağın fiyatta **alıcı lehine düzeltme** yapılarak **düşüldüğünün veya düşüleceğinin** gümrük idaresine **tevsiki** ve **idarece uygun** bulunması halinde, **gümrük kıymetine dahil edilmez.**



Ö / İthalat bedeli içerisinde, faturasında **ayrıca gösterilen** ve **alıcı lehine bilahare düzeltme** yapılan 1.000 Euro tutarında ihrac ülkesi dahili vergileri de bulunmaktadır.(**ihrac ülkesindeki vergi kıymete eklenmez**)



Önce gümrük kıymeti bulunmalıdır

Gümrük Vergisi Matrahı=

Cif kıymet +y.dışı giderler

Not:

GV Matrahı aynı zamanda İGV-EMY-Antidamping-Kültür fonu ve ÇKP gibi diğer vergilerinde matrahıdır..



Gümrük Vergisi Matrahı

CIF Kıymeti + Yurtdışı Giderleri

Gümrük Vergisi :

Gümrük Vergisi Matrahı * Gümrük Vergi Oranı

EMY Vergisi :

Gümrük Vergisi Matrahı * EMY Oranı

İlave Gümrük Vergisi :

Gümrük Vergisi Matrahı * İGV Oranı



İGV – Nispi Vergi Hesaplamaları

Adım 1 – Nispi vergi hesaplanır

Adım 2 – Nispi vergi ile minimum ve maksimum değerleri karşılaştırılır

Bulunan nispi vergi aralıkta olmalıdır
(min (**nispi**) max)



Kültür Fonu Matrahı; GV matrahıdır

GVM =

CIF Kıymeti + Yurtdışı Giderleri

Kültür Fonu

Kültür Fonu = GVM * İlgili Kültür Fonu Oranı



‘Bandrol Matrahı, ÖTV hariç KDV matrahıdır’

1-Önce GV matrahı bulunmalıdır

GVM = CIF Kıymeti + Yurtdışı Giderleri

2-Daha sonra Gv leri hesaplanmalıdır

Bandrol Matrahı =
GVM + Diğer Vergiler (ÖTV Hariç) + Y.içi
Giderler

Bandrol Ücreti =
Bandrol Matrahı * İlgili Bandrol Oranı



Ötv Matrahı =

**CİF + Y. Dışı + Vergiler + Y. içi giderler (KDV
mat. dahil olanlar)**

Ötv =

ÖTV matrahı × ÖTV oranı



KDV Nasıl Hesaplanır ?

$$\text{Kdv Matrahı} = \text{CİF} + \text{Y. DIŞI} + \text{VERGİLER} + \text{Y. İÇİ}$$

$$\text{Kdv} = \text{Kdv matrahı} \times \text{KDV oranı}$$

ARAÇ İTHALATI

Araç Ticareti Yapanlar (Satmak için getiren)	Amortisman yok	Gümrükte ÖTV- Yok		
Araç Ticareti Yapanlar (Kullanmak için getiren)	Amortisman yok	Gümrükte ÖTV -var		
Gk 167 (kullanılmış araç)	Amortisman var	Gümrük Vergisi Yok	Model ve fatura yılı aynı (0-1 yaş=ilk yıl indirim yok)	İlk yıl % 20-diğer yıllar % 10 (6.yıl dahil)
				(Ör; 2020 model ve 2020 alındı-2023 ithal edildi)
				2021-% 20,2022-% 10,2023-% 10 .. (toplam % 40 gibi)
			Model ve fatura yılı farklı (1 yıldan fazla değil) Fatura yılından itibaren amortisman yap	İlk yıl % 20-diğer yıllar % 10 (6.yıl dahil)
				(Ör; 2020 model ve 2021 alındı-2023 ithal edildi)
				2021-% 20,2022-% 10,2023-% 10 .. (toplam % 40 gibi)
			Model ve fatura yılı farklı (1 yıldan fazla) Fatura yılından sonra amortisman yap	her yıl için % 10 (6.yıl dahil)
				(Ör; 2020 model ve 2022 alındı-2024 ithal edildi)
				2023-% 10 , 2024- % 10...(toplam % 20 gibi)





► **GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER (İthal)**

CIF Değer + Gümrük Vergileri

► **GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER (İhraç)**

FOB Değer + Gümrük Vergileri

NOT:

Damga Vergisi – Kültür Fonu –
Ticari Bandrol Ücreti – DFİF

→ **Gümrük Vergisi tanımına girmez!!**





BİRA – ÖTV HESABI

- **ÖTV 3A cetvelinde** hem nispi (%) hem de **AMV uygulaması** bulunmaktadır.
- ✓ **Nispi ve AMV ayrı ayrı hesaplanır, büyük olan ödenmelidir.**

Nispi vergi (%) =
 $\text{Kıymet} \times \% \text{ oranı ;}$

AMV hesaplaması =
 $\text{Alkol derecesi} \times \text{Litre} \times \text{A.M.V}$

Litre nasıl bulunur ?
(100 cl = 1 LT) olduğundan, **toplam CL miktarını bulup 100'e bölmeliyiz.**





Şarap – ÖTV Hesabı

ÖTV 3A cetvelinde hem nispi (%) hem de AMV uygulaması bulunmaktadır.

Nispi vergi (%) = Kıymet × % oranı

Şarap AMV formülü = Litre × A.M.V

Litre nasıl bulunur ?

**(100 cl = 1 LT) olduğundan,
toplam CL miktarını bulup 100'e bölmeliyiz.**





Viski (+diğerleri) – ÖTV Hesabı
ÖTV 3A cetvelinde hem nispi (%) hem de
AMV uygulaması bulunmaktadır.

Nispi vergi (%) = Kıymet × % oranı

AMV formülü =
Litre × A.M.V × Alkol derecesi / 100
(veya 0, alkol derecesi)

Litre nasıl bulunur ?
(100 cl = 1 LT) olduğundan, toplam CL
miktarını bulup 100'e bölmeliyiz.





Sigara ÖTV Hesabı

ÖTV 3B cetvelinde hem **nispi (%) vergi**, hem **AMV** hem de **Maktu vergi** uygulanır.

Önce, nispi vergi ve AMV hesaplanır ve bu ikisi arasından **yüksek olan seçilir**.

Daha sonra, bu yüksek olan verginin üzerine Maktu Vergi eklenir.

Nispi Vergi = Kıymet $\times$ % oran

(**Kıymet**, nihai tüketiciye **perakende satış fiyatı** üzerinden bulunur)

AMV Formülü = Adet (dal sayısı) $\times$ AMV tutarı

MV Formülü = (20'li Paket adedi) $\times$ MV tutarı





‘Puro’ ÖTV Hesabı

ÖTV 3B cetvelinde hem nispi (%) vergi, hem AMV hem de Maktu vergi uygulanır.

Önce, nispi vergi ve AMV hesaplanır ve bu ikisi arasından yüksek olan seçilir.

Daha sonra, bu yüksek olan verginin üzerine Maktu Vergi eklenir.

Nispi Vergi = Kıymet × % oran

(Kıymet, nihai tüketiciye perakende satış fiyatı üzerinden bulunur)

AMV Formülü = Gram × AMV tutarı

(Her bir “gram” üzerinden alınır)

MV Formülü = (50 gr’lık paket adedi) × MV tutarı



Sigara (Makaron) ÖTV Hesabı
ÖTV 3B cetvelinde hem nispi (%) vergi, hem AMV
hem de **Maktu vergi** uygulanır.
Önce, nispi vergi ve AMV hesaplanır ve bu ikisi
arasından **yüksek olan seçilir.**
Daha sonra, bu yüksek olan verginin üzerine
Maktu Vergi eklenir.

Nispi Vergi = Kıymet × % oran
(**Kıymet**, nihai tüketiciye **perakende satış fiyatı**
üzerinden bulunur)
AMV Formülü = Adet (dal sayısı) × AMV tutarı
MV Formülü = (50'li Paket adedi) × MV tutarı



DFİF Nasıl hesaplanır?

İhraç miktarı $\times$ DFİF tutarı $\times$ Kur



Tarım Payı Nasıl hesaplanır?

Verilen değerlere göre önce eşyanın

Tablo 1 – Bileşim Tablosundaki kodu bulmalı,
sonrasında geldiği ülkeye göre Tablo 2'deki değerini
bulmalıyız.





TEV Nasıl hesaplanır?

TEV Matrahı =

CIF Kıymet (ithalat) $\times$ G.Ç.B kuru (satış)

TEV =

TEV Matrahı $\times$ İlgili vergi oranı



Kısmi Muafiyet Kapsamı Geçici İthalat

- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 133. maddesinin 1. fıkrasına istinaden ödenmesi gereken tutar, **tahakkuk ettirilen ithalat vergileri toplamının aylık %3'ü** olarak hesaplanmaktadır.
- Aynı Kanuna bağlı **meri Gümrük Yönetmeliği'nin 385. maddesinin 2. fıkrası** uyarınca da **eşyaya ilişkin ithalat vergileri tutarı ile ödemesi gereken tutar arasındaki farkın teminata bağlanacağı** hüküm altına alınmıştır.



UZLAŖMAYA KONU GÜMRÜK VERGİLERİ

- Gümrük Vergisi
- İlave Gümrük Vergisi
- Tek ve Maktu Vergi
- Dampinge Karşı Vergi
- Subvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi
- Katma Değer Vergisi
- Özel Tüketim Vergisi
- Ek Mali Yükümlölük
- Toplu Konut Fonu
- Tütün Fonu
- Ek Fon
- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
- Çevre Katkı Payı
- Telafi Edici Vergi (İhracat)
- TRT Bandrol Ücreti **(Ticari olmayan eşya için)**



İTHALAT REJİM KARARI 2 SAYILI LİSTE

91. FASIL

G.T.İ.P.	MADDE	GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)							
		1	2	3	4	GTS ÜLKELERİ			8
						5	6	7	
9101.11.00.00.00	Sadece mekanik göstergesi olan	0	0	0	0	0	0	0	4,5 MIN 0,3 EUR Adet MAX 0,8 EUR Adet



Vergici Bey



Temsili listeyi doğru okumalıyız. Liste bize eşyada % 4,5 nispi (yüzdesel) vergi olduğunu ancak 1 adet saat için verginin min 0,3 eur, max 0,8 eur olacağını söylemektedir.

Adım 1: Öncelikle 1 adet saatin vergisi(nispi) hesaplanır (Matrah x % 4,5 /Adet)

Adım 2: Bulunan değer eur karşılığı bulunur (tabloda eur dediği için)

Adım 3: Kıyas yapılır. Bir adet saatin vergisi 0,3 ten büyük ,0,8 den küçük olmalıdır.

NOT:Değer, 0,3 ten küçükse 0,3 baz alınmalı (min) ; 0,8 den büyükse 0,8 baz alınmalı (max)



Önce eşyamızın kaç milyem olduğu bulunmalıdır

24 ayar altın 1000 milyem kabul edilmektedir.

18 Ayar = ? (750 milyem)

(İçler dışlar çarpımıyla her ayar altının milyemi bulunabilir)

(18k = 0,75 ezberleyiniz 😊 başka ayar sorusu gelmesi zor!)

Hesaplamalar

Has altın miktarı = Net gr × (milyem / 1000)

Has altın kıymeti = Has altın miktarı × altın kuru

Vergi Matrahı = Mal bedeli – Has kıymet





Gümüş Hesabı

Altınla aynı mantıktadır.

**Gümüş hesabında milyem standarttır
(925 milyem)**

Önce has gümüş miktarı bulunur.

Has gümüş miktarı = net gr $\times$ 0,925

Sonra has gümüş kıymeti bulunur.

Has gümüş kıymeti =

has gümüş miktarı $\times$ gümüş kuru

Vergi matrahı = Mal bedeli – has gümüş kıymeti



Karat – gram ilişkisi

Gram, karatın $\frac{1}{5}$ 'idir.

Yani;

$$1 \text{ KARAT} = 0,2 \text{ GR}$$

(Ör; 10 karat pırlanta 5 gr...)



**Kanun yoluna başvurmada
ceza ödenecek demek;**

Kabahatler Kanunu ve
%25 indirim yap demek 😊



Bilgi Taşıyıcıların Kıymeti

- Bilgisayarlarda kullanılmak üzere,
- ✓ veri veya komutlar (yazılım) yüklü bilgi taşıyıcılarının (cd-vcd-usb..)
- ✓ gümrük kıymetinin tespitine ilişkin **usul ve esaslar yönetmelikle** belirlenir.

Soru

Software Yazılım LTD firması, yurt dışından **CD üzerine kaydedilmiş durumda**, bilgisayarlarda kullanılmak üzere **yazılım ithalatı** yapmaktadır.

Eşyanın faturasında;**Taşıyıcı ortamın kıymeti:** 20 ABD Doları
Yazılım kıymeti: 2.000 ABD Doları şeklinde iki kalem bulunmaktadır.Söz konusu eşyaya ilişkin;**Gümrük Vergisi oranı:** %10 ,**KDV oranı:** %20

Bu verilere göre **ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve KDV tutarı toplamını TL olarak hesaplayınız.**
(1 USD = 5 TL kabul ediniz)

- A)1.010
- B)2.222
- C)3.232
- D)2.022
- E)2.032

Çözüm

Gümrük Yönetmeliği 54. madde istinaden,Sadece taşıyıcı ortamın maliyeti gümrük kıymeti olarak esas alınır. Yazılım bedeli **gümrük vergisine tabi değildir**, ancak **KDV matrahına girer.**

CD kıymeti: $20 \text{ USD} \times 5 \text{ TL} = 100 \text{ TL}$

Yazılım kıymeti: $2.000 \text{ USD} \times 5 \text{ TL} = 10.000 \text{ TL}$

Gümrük Vergisi (GV)= $100 \text{ TL} \times \%10 = 10 \text{ TL}$
(Yazılım GV konusuna girmez)

KDV Matrahı: $100 \text{ TL (GVM)} + 10 \text{ TL (GV)} + 10.000 \text{ TL (Yazılım)} = 10.110 \text{ TL}$

KDV= $10.110 \text{ TL} \times \%20 = 2.022 \text{ TL}$

Vergiler Toplamı=Gümrük Vergisi: 10 TL +KDV: 2.022 TL

Toplam Vergi = 2.032 TL

Soru

Pupa Yelken isimli Denizcilik şirketi **1.000.000 ABD Doları** bedelle Çin'den satın aldığı kuru yük gemisini ithal etmektedir. Gemi, teslim alındıktan sonra Türkiye'ye sürülerek, kendi kendini taşımak suretiyle getirilecektir. Geminin, yolculuk öncesinde uzun yola hazırlık için **bakım ve servis hizmeti için 10.000 ABD Doları** ödeme yapılmış ve **100.000 ABD Doları tutarında akaryakıt** dolumu yapılmıştır. Geminin Çin'deki liman hizmetleri için **5.000 ABD Doları**, personel gideri olarak **30.000 ABD Doları** ödendiğine göre, geminin **gümrük kıymeti** aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) 1.000.000
- B) 1.140.000
- C) 1.145.000
- D) 1.135.000
- E) 1.100.000

Çözüm

(Genelge 2008/24)

Satın alındıktan sonra ilk kez ülkeye gelen deniz ve hava taşıtlarında o sefere mahsus olmak üzere; Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar sarf ettikleri **akaryakıt bedeli** ile **yer/liman hizmetleri ve personel giderlerinin** nakliye gideri olarak **gümrük kıymetine dahil edilmesi** gerekmektedir.

GK = Mal bedeli + Navlun + Sigorta + Y.dışı gider

Mal bedeli = **1.000.000 USD**

Akaryakıt gideri = **100.000 USD**

Liman masrafı = **5.000 USD**

Personel masrafı = **30.000 USD**

= 1.000.000 + 100.000 + 5.000 + 30.000 = 1.135.000 USD



22.09.2014 / 2888552 -DAĞITIM

Özetle ;

Suistimallerin önüne geçilebilmesini teminen;

4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci veya ikinci fıkralarında belirtilen aykırılıklar için firmalar tarafından mezkur maddenin üçüncü fıkrası hükmünden faydalanılmak üzere Bölge Müdürlüğünüz veya bağlantılarına yapılan başvurularda, mutlaka surette diğer bağlantı idarelerinizde ve/veya diğer Bölge Müdürlükleri ve bağlantılarında aynı konudaki aykırılığa ilişkin, **son 6 ay içerisinde**, başvuru yapan firma için bir **tespit yapılıp yapılmadığının** ivedilikle araştırılması, Böyle bir tespit yapılmış olduğunun anlaşılması halinde bu firmaya Gümrük Kanunu'nun **234 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün tatbik edilmemesi**, gerekmektedir.



egumrukegitim.com